

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

1966/25/פ

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – תשלום לבן זוגו של שכול שנפטר), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 10 1. בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹, בסעיף 10(ז), במקום הסיפה החל במילים "וכל עוד הכנסתו קטנה מהתגמול המשולם לשכול" יבוא "– זכאי לתגמול לפי סעיף קטן (ב)".

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950, קובע כי הורה שכול שילדו נספה בעת שירותו הצבאי יהיה זכאי לקצבה חודשית בשיעורים הקבועים בחוק. נוסף על כך, אם להורה השכול היה בן זוג שאינו שכול, הם יהיו זכאים יחד לתגמולים בשיעור שהיו זכאים שני הורים שכולים החיים יחד. אולם אם ההורה השכול נפטר, בן הזוג שאינו שכול יהיה זכאי לקצבה חודשית בכפוף למבחני הכנסה וזאת אם היה נשוי לפחות שלוש שנים, והוא לא נישא לאחר מות בן הזוג. ישנם מקרים רבים בהם נשים שבן זוגן היה שכול נותרו במצב כלכלי קשה לאחר מות בן הזוג. לחלקן אין מקורות פרנסה נוספים מלבד קצבתו של הבעל או שהכנסתן נמוכה ולא מאפשרת להן להתקיים ברמת חיים שהיו חיות בה קודם מות בן הזוג השכול. לחלקן גם ילדים התלויים בהן לפרנסתם. לפיכך מוצע לבטל את מבחן ההכנסה לקבלת קצבה של בן זוג שאינו שכול שהיה נשוי לשכול, במקרים בהם בן הזוג השכול הלך לעולמו, ובלבד שבן הזוג היה נשוי לשכול במשך שלוש שנים וכל עוד לא נישא. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1052/22 ; פ/752/23).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.